X8 EDUCAÇÃO

MANUAL DE REVISÃO · CPA ANBIMA

Módulo 3 Relacionamento com o Cliente

Finanças pessoais, orientação, perfil do investidor, ética, PLDFT, LGPD e crimes de mercado: o que mais cai na prova, em blocos curtos.

Finanças pessoais | Perfil do investidor | Suitability | Ética ANBIMA | PLDFT | LGPD | Crimes de mercado

COMO USAR ESTE MANUAL

30% da prova: o módulo das pessoas

O módulo 2 era sobre produtos. O módulo 3 é sobre como conhecer o cliente, organizar a vida financeira dele, recomendar o que é adequado e agir dentro da ética e da lei.

30%
peso do módulo 3 na prova CPA (Programa Detalhado ANBIMA, vigência 01/01/2026)

4
grandes blocos: finanças pessoais, orientação, classificação do investidor e conduta profissional

Item	Pergunta	Páginas
3.1	Como está a vida financeira do cliente? Perfil, orçamento, reserva, balanço, crédito e IR	3 a 8
3.2	Como orientar o cliente? Gestão financeira, de investimentos e de risco	9
3.3	Quem é este investidor? Perfis, risco e retorno, diversificação, qualificado e profissional	10 e 11
3.4	Como agir? Ética, suitability, atendimento, riscos, PLDFT, LGPD, sigilo e crimes de mercado	12 a 22
—	Quadro de emergência, questões e gabarito	23 a 25

Os três quadros que se repetem

PEGADINHA
A frase que a banca usa para induzir ao erro, e por que ela está errada.

FRASE DE FIXAÇÃO
Uma frase curta para repetir até memorizar.

FIQUE DE OLHO
Mudança recente ou ponto em que o material de estudo e a norma divergem.

Método: leia a tabela, cubra a coluna da direita e tente responder. No fim, faça as três questões e confira o gabarito comentado.

3.1.1 E 3.1.2 · PERFIL E CICLO DE VIDA

Capacidade é o bolso; tolerância é a cabeça

O perfil de risco combina o que o cliente **pode** perder com o que ele **aguenta** ver oscilar.

Dimensão	Natureza	O que influencia
Capacidade de risco	**Objetiva**: suportar perdas sem comprometer a vida	Horizonte, renda, patrimônio, objetivos, dependentes
Tolerância ao risco	**Subjetiva**: conforto com oscilações	Comportamento diante de perdas e volatilidade

Idade influencia, mas não determina. O jovem tende a ter mais capacidade de risco (tem tempo para se recuperar); quem está perto da aposentadoria tende a ter menos. O contexto de cada pessoa pode inverter isso.

Ciclo de vida da pessoa investidora

Fase	Objetivo	Risco típico	Estratégia
Acumulação	**Construir** patrimônio	Consumo excessivo, falta de disciplina	Reserva, aportes regulares
Crescimento	**Expandir** o patrimônio	Pouca diversificação, esquecer a aposentadoria	Diversificar, planejar objetivos
Preservação	**Proteger** o patrimônio	Excesso de ativos voláteis	Reduzir o risco aos poucos
Distribuição	**Gerar renda**	Sacar acima do rendimento real	Ativos geradores de renda, controle de saques

PEGADINHA

"Um investidor de 25 anos é sempre arrojado." **Errado:** a idade dá uma pista, não o veredito.

FRASE DE FIXAÇÃO

Construir → expandir → proteger → distribuir.

3.1.5 · PLANEJAMENTO FINANCEIRO PESSOAL

Nada de produto antes da etapa 3

1. Objetivos → 2. Situação atual → 3. Plano → 4. Implementação → 5. Revisão

Etapa	O que acontece	O que não acontece
1. Objetivos da clientela	Conhecer o cliente, entender prioridades e momento de vida	Nenhuma sugestão
2. Situação financeira atual	Analisar balanço, fluxo de caixa e perfil; testar a viabilidade das metas	Nenhuma recomendação de produto
3. Plano de ação	Apresentar alternativas e a estratégia de investimentos	Nenhuma execução
4. Implementação	Ajustar orçamento, reduzir dívidas, montar a reserva, aportar	—
5. Monitoramento e revisão	Ao menos **uma vez por ano** e a cada mudança de vida ou de cenário	—

Meta financeira

Toda meta precisa de **valor**, **prazo** e **prioridade**, e deve caber na capacidade de poupança.

Fundo educacional

Previdência no nome do dependente, Tesouro Educa+ ou carteira própria, conforme prazo e perfil.

Independência financeira

Patrimônio-alvo = renda anual desejada ÷ taxa de juros real. Use taxa **real** e renda em valores de hoje, para não subestimar o valor.

Meta de R$ 3 milhões, taxa real de 0,3274% a.m.	Aporte mensal real
Começando 30 anos antes (360 meses)	≈ R$ 4.378
Começando 20 anos antes (240 meses)	≈ R$ 8.245

FRASE DE FIXAÇÃO

Entender → avaliar → propor → executar → revisar. Quanto antes começar, menor o esforço.

3.1.3.1, 3.1.3.2 E 3.1.3.4 · ORÇAMENTO E RESERVA DE EMERGÊNCIA

Orçamento planeja; fluxo de caixa registra

Orçamento

Plano para o futuro: quanto pretendo receber, gastar e poupar.

Fluxo de caixa

Realidade: quanto de fato entrou, saiu e sobrou.

Capacidade de poupança = receitas - despesas (fixas + variáveis + extraordinárias). Ex.: receitas de R$ 12.000 - fixas R$ 6.000 - variáveis R$ 3.000 - extraordinárias R$ 1.000 (IPVA, IPTU divididos por 12) = **R$ 2.000 por mês**.

Reserva de emergência

3 a 6 meses
de **despesas** para quem tem renda estável (CLT, servidor)

até 12 meses
de despesas para renda variável (autônomo, empresário, comissionado)

Critério do ativo	Por quê
Liquidez imediata (D+0)	O imprevisto não espera
Baixo risco de crédito	Não pode "quebrar" junto
Baixa volatilidade	Não pode valer menos no dia em que precisar

Não servem para a reserva: ações, fundos imobiliários, previdência com carência, CDB sem liquidez diária.

PEGADINHA
"A reserva se calcula sobre a renda." **Errado:** calcula-se sobre a despesa mensal.

FRASE DE FIXAÇÃO
Reserva: meses de despesa, num lugar que abre hoje e não oscila.

3.1.4 · BALANÇO PATRIMONIAL PESSOAL

Patrimônio líquido: o que tem menos o que deve

Ativos − **Passivos** = **Patrimônio líquido**

	Ativos de uso	Ativos de não uso
O que são	Usados no dia a dia; **não geram renda**	Destinados a **gerar renda** ou valorizar
Exemplos	Casa onde mora, carro	Aplicações, imóvel alugado, participações

Indicador	Fórmula usual	Leitura
Liquidez	Ativos líquidos ÷ dívidas de curto prazo	Quanto **maior**, melhor
Cobertura de despesas	Ativos líquidos ÷ despesa mensal	**Meses** sem renda que a família aguenta
Endividamento	Passivos ÷ ativos	Quanto **menor**, mais sólido

Exemplo: ativos de R$ 780 mil (R$ 60 mil líquidos, R$ 140 mil em ações e FII, R$ 580 mil em casa e carro) e passivos de R$ 295 mil (R$ 15 mil de curto prazo); despesa mensal de R$ 10 mil.

- PL = **R$ 485 mil** · liquidez = 60 ÷ 15 = **4,0**
- Cobertura = 60 ÷ 10 = **6 meses** · endividamento ≈ **37,8%**
- 74% do patrimônio está em ativos de uso, que não pagam a aposentadoria.



PEGADINHA

"Quem tem casa própria de alto valor já tem independência financeira." **Errado:** só ativos de não uso geram renda.



FRASE DE FIXAÇÃO

Liquidez e cobertura altas, endividamento baixo, PL crescendo.

3.1.3.3 E 3.2.2 · GESTÃO DE DÍVIDAS E CRÉDITO

Garantia reduz a taxa; CET decide

Quanto menor o risco para o banco, menor a taxa. Por isso o crédito com garantia é mais barato que o rotativo.

Do mais barato ao mais caro	Exemplos
1. Com garantia ou desconto em folha	Financiamento imobiliário, home equity, veículo, consignado
2. Sem garantia	Crédito pessoal
3. Os mais caros	Cheque especial e rotativo do cartão

Empréstimo × financiamento

Empréstimo: uso livre. **Financiamento:** finalidade definida, em geral com o bem em garantia. **Home equity:** empréstimo livre com imóvel quitado em garantia.

Regras de prova

- Rotativo: só até a **próxima fatura**; encargos ≤ **100%** da dívida.
- Cheque especial: até **8% ao mês** (PF e MEI).

Gestão de dívidas e emergências

- Compare pelo **CET** (juros + tarifas + tributos + seguros), não pela parcela.
- **Quite primeiro a dívida mais cara** e troque dívida cara por barata.
- Emergência sem reserva: use o crédito de **menor custo**; rotativo e cheque especial só em último caso.
- A parcela precisa caber no **fluxo de caixa**.

PEGADINHA

"A melhor dívida é a de menor parcela." **Errado:** prazo maior pode esconder um custo total maior.

FRASE DE FIXAÇÃO

Dívida cara se paga primeiro; compara-se pelo CET.

3.1.6 · TRIBUTAÇÃO DA PESSOA FÍSICA

Tributável, isento ou exclusivo?

O IRPF é federal, progressivo e anual. Para a prova, o que importa é saber em qual caixa da declaração cada rendimento entra.

Tipo	Como funciona	Exemplos
Tributável	Soma no ajuste anual, pela tabela progressiva	Salário, aluguel, previdência no regime progressivo
Isento	Não paga IR; só é informado	Poupança, LCI, LCA, vendas de ações até R$ 20 mil/mês (operações comuns)
Exclusivo na fonte	IR já retido; **não volta** para o ajuste	CDB, fundos, Tesouro, 13º salário, JCP, previdência regressiva

Modelo completo

Deduz despesas reais: dependentes, educação (com limite), saúde (**sem limite**, comprovada), previdência oficial e **PGBL até 12%**, pensão judicial.

Modelo simplificado

Desconto padrão de **20%** dos rendimentos tributáveis, com teto: **R$ 16.754,34** na declaração de 2026.

Qual escolher? Compare a soma das deduções legais com o desconto de 20% limitado ao teto. O programa da Receita indica o mais vantajoso.

FIQUE DE OLHO

O teto do simplificado sobe para R$ 17.640,00 a partir do ano-calendário 2026. E, desde 2026, dividendos acima de R$ 50 mil por mês, de uma mesma empresa, têm retenção de 10% na fonte.

PEGADINHA

"O rendimento do CDB soma na tabela progressiva do ajuste." **Errado:** é tributação exclusiva na fonte.

FRASE DE FIXAÇÃO

Tributável soma no ajuste; exclusivo já está pago; isento não paga.

3.2 · ORIENTAÇÕES FINANCEIRAS PARA O CLIENTE

Orientar não é vender produto

A orientação aplica as finanças pessoais às decisões do cliente, respeitando perfil, momento de vida, objetivos e horizonte.

Gestão financeira

Receitas, despesas, ativos e passivos; fluxo de caixa, balanço, reserva, controle de dívidas e metas. **Vem antes de investir.**

Gestão de investimentos

Diversificação, alocação estratégica, **rebalanceamento** e ajustes quando o cenário ou o perfil mudam.

Gestão de risco

Proteção contra **morte, invalidez, doença grave e danos a bens**, principalmente por seguros.

Horizonte do objetivo	O que priorizar
Curto prazo	Liquidez, previsibilidade e baixo risco
Longo prazo	Admite mais ativos de risco, porque há tempo para se recuperar de perdas

Seguro: transfere um risco de grande impacto para a seguradora, mediante um valor relativamente pequeno (o **prêmio**). Os investimentos buscam crescer; os seguros protegem contra perdas grandes. Os dois se completam.

PEGADINHA

"Com uma boa carteira de investimentos, o cliente não precisa de seguro." **Errado:** gestão de risco e de investimentos são complementares.

FRASE DE FIXAÇÃO

Organizar → investir → proteger: os três pilares da orientação.

3.3.1 A 3.3.4 · PERFIS, RISCO E RETORNO, DIVERSIFICAÇÃO

Mais risco, mais retorno esperado (não garantido)

Perfil	Relação com o risco	Carteira típica
Conservador	Prioriza preservar o capital	Renda fixa de baixo risco
Moderado	Equilíbrio entre segurança e retorno	Renda fixa + parcela de multimercados e ações
Arrojado	Aceita volatilidade alta	Maior peso em renda variável

Mercado
Oscilação de **preços** dos ativos.

Crédito
Calote do emissor.

Liquidez
Dificuldade de **vender** sem perder valor.

Diversificação

Risco	A diversificação...
Diversificável (específico)	**Reduz**: problema de uma empresa ou setor
Não diversificável (sistemático)	**Não elimina**: crise econômica, choque de mercado

Adequação (suitability): o produto precisa ser compatível com o perfil, o horizonte e os objetivos do cliente. É exigência regulatória, detalhada na página 13.

PEGADINHA
"Diversificar elimina todo o risco da carteira." **Errado:** só reduz o risco diversificável.

FRASE DE FIXAÇÃO
Diversificar reduz o risco específico; o risco do mercado continua.

3.3.5 · PESSOA INVESTIDORA PROFISSIONAL E QUALIFICADA (RES. CVM 30)

Todo profissional é qualificado; o contrário, não

Além do perfil de risco, existe uma classificação regulatória por patrimônio e conhecimento. Ela libera produtos mais complexos.

> R$ 1 milhão
em aplicações financeiras + termo assinado → **qualificado**

> R$ 10 milhões
em aplicações financeiras + termo assinado → **profissional**

Categoria	Quem é
Qualificado	Mais de R$ 1 milhão + termo · aprovados em exames ou com certificação aceita pela CVM para registro de assessores, gestores, analistas ou consultores (só recursos próprios) · **todo profissional**
Profissional	Mais de R$ 10 milhões + termo · instituições financeiras, seguradoras, entidades de previdência · fundos · não residentes · assessores, administradores de carteira, analistas e consultores autorizados pela CVM (recursos próprios)

- Os valores são "**superior a**": exatamente R$ 1 milhão não basta.
- O enquadramento por patrimônio exige **termo por escrito**.
- Suitability: dispensado para qualificados, **exceto** os enquadrados por patrimônio ou por certificação.

PEGADINHA

"Quem tem exatamente R$ 1 milhão aplicado já é qualificado." **Errado:** a regra é "superior a" R$ 1 milhão, com termo.

FRASE DE FIXAÇÃO

Mais de 1 milhão: qualificado. Mais de 10 milhões: profissional. Sempre com termo.

3.4.1 · CÓDIGO DE CONDUTA ÉTICA ANBIMA

Nove princípios, de candidatos a certificados

Nº	Princípio	Palavra-gatilho
1	Comportamento ético	Integridade e reputação
2	Responsabilidade e vigilância	Prudência, sem negligência
3	Boa-fé e transparência	Lealdade ao investidor
4	Conformidade com as regras	Cumprir normas e códigos
5	Cumprimento das obrigações	"Pessoa prudente e diligente"
6	Atualização técnica	Estudo contínuo
7	Independência e imparcialidade	Conflito de interesses
8	Honestidade e equidade	Relações justas
9	Sigilo de informações confidenciais	Inclui as informações da ANBIMA

Regras para pessoas candidatas

- Nunca oferecer, solicitar ou aceitar benefício para obter vantagem na certificação.
- Nunca se apropriar ou compartilhar o conteúdo dos exames: **é fraude**.
- Não usar equipamento eletrônico de comunicação durante a prova; não assumir falsa identidade.
- Não se apresentar como certificado **antes** da aprovação nem com a certificação **vencida**.
- Respeitar os demais candidatos e cumprir o edital.

Quem segue o código: candidatos, certificados, dispensados do exame e quem obteve a certificação por equivalência.

PEGADINHA

"O código só vale depois da aprovação." **Errado:** vale também para candidatos.

FRASE DE FIXAÇÃO

Conflito de interesses é independência; sigilo inclui a prova.

3.4.2 · SUITABILITY E CÓDIGO ANBIMA DE DISTRIBUIÇÃO

Sem perfil, sem recomendação

Suitability é o dever de verificar se o produto é adequado ao cliente antes de recomendá-lo.



Objetivo
prazo e finalidade



Situação financeira
renda e patrimônio



Conhecimento
experiência com produtos

Perfil (mínimo de 3)	Risco máximo do produto
Perfil 1	até 1,5
Perfil 2	até 3
Perfil 3	até 5

- Perfil **ausente, desatualizado ou inadequado**: a recomendação é **vedada**.
- Se o cliente insistir em aplicar: **alerta** + **declaração expressa** do cliente.
- Monitoramento **contínuo**: mudou a renda, o emprego ou a família, revisa-se o perfil.
- Comunicação clara: explicar características e riscos, sem jargão excessivo.



FIQUE DE OLHO

A regra de "refazer o suitability a cada 24 meses" é da norma antiga. Hoje vale o prazo da regulação (cadastro atualizado em até 5 anos, Res. CVM 30).



PEGADINHA

"Se o cliente pedir, pode-se vender acima do perfil sem formalidade." **Errado:** exige alerta e declaração expressa.

3.4.3 · ÉTICA PROFISSIONAL E ATENDIMENTO AO CLIENTE

O interesse do cliente vem antes da comissão

Técnica de atendimento	Na prática
Escuta ativa	Ouvir sem interromper e confirmar o entendimento antes de propor
Personalização	Considerar perfil, objetivos, horizonte e patrimônio; evitar soluções padronizadas
Solução proativa	Antecipar riscos e sugerir ajustes antes do problema
Educação continuada	Atualizar-se sobre produtos, riscos, normas e cenário
Gerenciar expectativas	Deixar claros os riscos e a possibilidade de perda; nada de promessa de ganho

Conflito de interesses

Fontes

- Comissões e bonificações
- Benefícios e incentivos
- Relações pessoais e familiares

Gestão

Identificar → **Comunicar** → **Mitigar**

Medidas de gestão: políticas e procedimentos claros · treinamento · divulgação obrigatória · **segregação de funções** · revisão e monitoramento contínuos · comitês de ética e compliance · proibição de atividades específicas · relatórios de transparência.

PEGADINHA

"Basta ser cordial para ter um bom atendimento." **Errado:** atender bem é compreender, orientar corretamente e agir com responsabilidade.

FRASE DE FIXAÇÃO

Escutar, personalizar, antecipar, estudar e alinhar expectativas.

3.4.4 · RISCOS ASSOCIADOS À ATIVIDADE PROFISSIONAL

Quatro riscos que não vêm do mercado

Esses riscos não dependem do desempenho dos investimentos, mas da forma como o trabalho é feito.

Operacional

Falha de **processo, pessoa, sistema** ou evento externo. Ex.: ordem executada errado, erro de registro, sistema fora do ar.

Regulatório

Descumprir **norma ou autorregulação**. Ex.: falha no suitability → multa, suspensão, perda da certificação.

Legal

Disputa no **Judiciário** e responsabilidade civil. Ex.: processo por omitir risco ao cliente.

De imagem

Perda de **reputação** e de confiança. Ex.: prática antiética que vira notícia.

Par que confunde	Diferença
Regulatório × legal	Órgão regulador (CVM, BCB, ANBIMA) × Judiciário
Operacional × de mercado	Erro na execução × oscilação de preço

PEGADINHA

"Risco regulatório e risco legal são a mesma coisa." **Errado:** o primeiro envolve reguladores; o segundo, a Justiça.

FRASE DE FIXAÇÃO

Operacional erra o processo; regulatório fere a norma; legal vai ao juiz; imagem perde a confiança.

3.4.5.1 E 3.4.5.2 · LEGISLAÇÃO E RESPONSABILIDADES

Lavagem esconde a origem; terrorismo, o destino

1. Colocação: o dinheiro entra → **2. Ocultação: apaga o rastro** → **3. Integração: volta como lícito**

	Crime de lavagem	Infração administrativa
Quem pratica	Quem oculta a origem ilícita	Pessoa obrigada que **descumpre deveres** de prevenção
Precisa haver lavagem?	Sim	**Não**: basta a falha de controle
Quem pune	Justiça criminal	BCB, CVM, SUSEP... (ou COAF, se não houver regulador)
Consequência	Reclusão de **3 a 10 anos** + multa	Advertência; multa até 2× a operação, 2× o lucro ou **R$ 20 milhões**; inabilitação até **10 anos**; cassação

Normas

- Lei 9.613/1998
- BCB: **Circ. 3.978/2020**
- CVM: **Res. CVM 50/2021**

COAF

Unidade de inteligência financeira, vinculada ao **BCB**. Recebe e analisa comunicações; pune setores sem regulador próprio.

Deveres das pessoas obrigadas: identificar e manter cadastro atualizado · registrar operações · monitorar · **comunicar ao COAF sem dar ciência ao cliente**. Fraude eletrônica é crime (reclusão de 4 a 8 anos), e emprestar a conta para golpe ("conta laranja") também.

FRASE DE FIXAÇÃO

Colocar, ocultar, integrar; a falha de controle já é infração.

3.4.5.3 E 3.4.5.4 · ABORDAGEM BASEADA EM RISCO E KYC

Mais risco, mais controle

Na abordagem baseada em risco, a instituição concentra esforço onde o risco é maior e simplifica onde é menor.

Ponto	BCB (Circ. 3.978)	CVM (Res. 50)
Política de PLDFT	Aprovada pelo conselho (ou diretoria); diretor responsável indicado	
Avaliação interna de risco	Revisão a cada **2 anos** ou se o risco mudar	Relatório **anual**, até o último dia útil de abril
Efetividade	Relatório anual, data-base 31/12, entregue até **31/03**, com plano de ação	—
Atualização cadastral	Conforme o risco	No máximo a cada **5 anos**

KYC: conheça seu cliente

Identificação → **Qualificação (inclui capacidade financeira)** → **Classificação de risco**

- **Beneficiário final:** quem de fato controla; participação de referência de no máximo **25%**.
- Cadastro desatualizado gera falhas de monitoramento, risco regulatório e exposição a fraudes.
- O KYC protege o sistema, a **instituição** e o **próprio profissional**.

PEGADINHA

"O KYC protege só o sistema financeiro." **Errado:** protege também a instituição e o profissional.

FRASE DE FIXAÇÃO

Identificar, qualificar, classificar; quem conhece o cliente se protege.

3.4.6.6 A 3.4.6.11 · REGISTROS, SUSPEITAS, COMUNICAÇÃO, CSNU E PARCERIAS

Comunicar ao COAF, nunca ao cliente

Situação (BCB)	Regra
Espécie acima de R$ 2.000	Registrar nome e CPF do **portador**
Depósito em espécie a partir de R$ 50.000	Registrar a **origem** e comunicar até o dia útil seguinte
Saque a partir de R$ 50.000	**Provisionamento** com 3 dias úteis de antecedência
Análise de alerta	Em até **45 dias**, com dossiê; não suspeito → arquiva com fundamento
Comunicação de suspeita	BCB: dia útil seguinte à decisão · CVM: 24h após a análise
Guarda de registros	BCB **10 anos** · CVM **5 anos**

Sinais de alerta

- Valores incompatíveis com renda ou patrimônio
- Mudança brusca de padrão
- Operações sem fundamento econômico
- Atuação reiterada em nome de terceiros
- Cadastro impossível de atualizar

Regras da comunicação

- **Sigilo**: nunca avisar o cliente
- Feita de boa-fé, não gera responsabilidade
- Sem comunicações no ano: declaração negativa
- O profissional reporta **internamente**

Tema	Regra
PEP	Até **5 anos** após deixar o cargo · familiares até o 2º grau
CSNU (terrorismo)	Indisponibilidade **sem demora e sem aviso** · juiz decide em 24h · impugnação em 15 dias
Conheça sua parceria	Diligência também sobre parceiros e prestadores de serviço

PEGADINHA

"O gerente deve avisar o cliente antes de comunicar ao COAF." **Errado:** a comunicação é sigilosa.

3.4.6.1 A 3.4.6.4 · LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LEI 13.709/2018)

LGPD: usar dados exige base legal

Conceito	Definição
Dado pessoal	Informação de pessoa natural **identificada ou identificável**
Dado sensível	Origem racial, religião, opinião política, saúde, vida sexual, dado **genético ou biométrico**
Titular	A pessoa a quem os dados se referem
Controlador	Quem **decide** sobre o tratamento
Operador	Quem trata os dados **em nome** do controlador
Encarregado	Canal entre controlador, titulares e a ANPD

Bases legais

Consentimento é **uma** das hipóteses. Também há: obrigação legal ou regulatória, execução de contrato, exercício de direitos, proteção da vida, entre outras.

Sanções da ANPD

Advertência · multa de até **2% do faturamento**, limitada a **R$ 50 milhões por infração** · bloqueio ou eliminação dos dados.

Vigência: lei de 2018, em vigor desde **setembro de 2020**; sanções aplicáveis desde **01/08/2021**. Vale para instituições financeiras, empresas e profissionais que tratam dados, em meio físico ou digital. **Confidencialidade:** controle de acesso, proteção contra ataques, monitoramento e resposta rápida a incidentes.

FIQUE DE OLHO

A ANPD passou a se chamar Agência Nacional de Proteção de Dados (Lei 15.352/2026). A sigla não mudou.

PEGADINHA

"Sem consentimento, nunca se pode tratar dado pessoal." **Errado:** há outras bases legais, como a obrigação legal.

3.4.6.5 · SIGILO BANCÁRIO (LEI COMPLEMENTAR 105/2001)

Sigilo é a regra; a lei define as exceções

As instituições financeiras conservam sigilo sobre suas operações ativas, passivas e serviços prestados. O dever vale também para o Banco Central.

Não é quebra de sigilo (art. 1º, § 3º)
Troca de informações entre instituições financeiras para fins cadastrais (inclusive centrais de risco)
Informações de cadastro de emitentes de cheque sem fundos e inadimplentes a órgãos de proteção ao crédito
Comunicação às autoridades de ilícitos penais ou administrativos
Revelação com consentimento expresso dos interessados
Dados de pagamentos ao cadastro positivo

Quebra autorizada

Por decisão judicial, em qualquer fase do inquérito ou processo, especialmente em crimes como lavagem, terrorismo, tráfico e crimes contra o sistema financeiro.

1 a 4 anos

de reclusão + multa para quem quebra o sigilo fora das hipóteses legais (art. 10)

Ligação com o PLD: comunicar uma operação suspeita ao COAF **não viola** o sigilo bancário. É uma das exceções previstas na própria lei.

PEGADINHA

"Comunicar operação suspeita ao COAF viola o sigilo bancário." **Errado:** a LC 105 exclui expressamente essa hipótese.

FRASE DE FIXAÇÃO

Sigilo cede à lei, à Justiça, à comunicação de ilícitos e ao consentimento.

3.4.7.1 · CRIMES CONTRA O MERCADO DE CAPITAIS (LEI 6.385/1976)

Três crimes e uma omissão

Crime	Conduta	Pena
27-C Manipulação	Operações simuladas ou manobras para alterar preço, liquidez ou volume	Reclusão de **1 a 8 anos** + multa até 3× a vantagem
27-D Insider trading	Usar informação relevante ainda não divulgada	Reclusão de **1 a 5 anos** + multa até 3×
27-D § 1º Repasse	Repassar a informação, mesmo sem operar	Mesma pena
27-E Exercício irregular	Atuar sem autorização ou registro, mesmo de graça	Detenção de **6 meses a 2 anos** + multa

Insider primário
Quem tem acesso direto à informação (executivo, conselheiro) e opera.

Insider secundário
Quem recebe a informação de um insider e a usa, mesmo sem vínculo com a empresa.

Dever de sigilo
Pena aumenta em **1/3** para quem tinha dever de sigilo.

Omissão imprópria (CP, art. 13, § 2º)

Responde quem **devia e podia** agir para evitar o resultado e não agiu: por dever legal, por ter assumido a responsabilidade ou por ter criado o risco.

PEGADINHA

"Só comete insider trading quem negocia com a informação." **Errado:** repassar a informação já é crime.

FRASE DE FIXAÇÃO

Manipulação 1–8 anos; insider 1–5; exercício irregular 6 meses–2 anos.

3.4.7.2 · ILÍCITOS DE MERCADO (RESOLUÇÃO CVM 62/2022)

Tipologia aberta: a lista não é fechada

A Res. CVM 62 (em vigor desde 01/02/2022, revogou a ICVM 8) trata de ilícitos **administrativos**, considerados infração grave. A CVM pode punir condutas novas que se encaixem nos conceitos.

Ilícito	Exemplo	O que é
Condições artificiais	*Money pass*	Operações combinadas entre as partes para **passar dinheiro** de uma para outra ou simular negociação
Manipulação de preços	*Spoofing*	Ordens que não se pretende executar, para enganar o mercado
	Layering	Várias ordens em camadas para criar falsa pressão de compra ou venda
	Manipulação de *benchmark*	Distorcer um índice de referência
Operação fraudulenta	*Churning*	Girar a carteira do cliente para gerar corretagem
Prática não equitativa	*Insider trading*	Uso de informação privilegiada
	Front running	Passar a própria ordem na frente da ordem do cliente

R$ 50 milhões
multa máxima (ou 2× a operação, 3× a vantagem, 2× o prejuízo)

20 anos
inabilitação máxima (Lei 6.385, art. 11)

PEGADINHA
"Só é ilícito o que estiver listado na Res. CVM 62." **Errado:** a tipologia é aberta.

FRASE DE FIXAÇÃO
Churning gira, front running fura a fila, spoofing finge ordem.

QUADRO DE EMERGÊNCIA

O módulo 3 em uma página

Tema	Regra-chave
Perfil	Capacidade (bolso) × tolerância (cabeça) · idade influencia, não determina
Ciclo de vida	Acumular · crescer · preservar · distribuir
Planejamento	Objetivos · situação · plano · implementação · revisão anual · produto só na etapa 3
Reserva	3–6 meses de despesa (estável) · até 12 (variável) · D+0, baixo risco
Balanço	PL = ativos - passivos · liquidez e cobertura ↑ · endividamento ↓
Crédito	Garantia reduz a taxa · CET · quitar primeiro a mais cara
IRPF	Tributável · isento · exclusivo · simplificado 20% com teto
Diversificação	Reduz o risco específico · não elimina o sistemático
Qualificado / profissional	Mais de R$ 1 mi / mais de R$ 10 mi, com termo
Ética ANBIMA	9 princípios · vale para candidatos · sigilo inclui a prova
Suitability	Objetivo · situação · conhecimento · Perfil 1/2/3 · sem perfil, sem recomendação
Conflito de interesses	Identificar · comunicar · mitigar
Riscos da atividade	Operacional · regulatório · legal · imagem
PLDFT	Colocação → ocultação → integração · COAF sem avisar o cliente · espécie ≥ R$ 50 mil
Guarda de registros	BCB 10 anos · CVM 5 anos
LGPD	Base legal · multa até 2% do faturamento, limite de R$ 50 mi por infração
Sigilo bancário	LC 105 · comunicar ilícito não é quebra · quebra irregular: 1 a 4 anos
Mercado	Manipulação 1–8 anos · insider 1–5 · Res. CVM 62: tipologia aberta

FRASE CENTRAL

Conheça o cliente, recomende o adequado e cumpra a regra, mesmo quando ninguém está olhando.

TESTE SEUS CONHECIMENTOS

Três questões no padrão da prova

Questão 1 · Fácil (3.4.6.5)

Segundo a Lei Complementar nº 105/2001, **não** constitui violação do dever de sigilo bancário:

A) a divulgação do saldo de um cliente a um amigo dele, sem autorização.

B) a comunicação às autoridades competentes de operação que envolva recursos de prática criminosa.

C) o envio do extrato de um cliente a uma empresa de marketing, sem consentimento.

D) a publicação, nas redes sociais do banco, dos maiores investidores da agência.

Questão 2 · Média (3.4.2)

Uma cliente classificada no Perfil 1 pede ao gerente um fundo cuja pontuação de risco é 3. Pelas regras de suitability do Código ANBIMA de Distribuição, o gerente deve:

A) recomendar o fundo, porque a decisão de investir é sempre do cliente.

B) não recomendar o fundo; se a cliente insistir em aplicar, alertá-la sobre a inadequação e obter declaração expressa dela.

C) reclassificar a cliente para o Perfil 3 para permitir a aplicação.

D) recusar a aplicação em qualquer hipótese, mesmo com declaração da cliente.

Questão 3 · Difícil (3.4.5 e 3.4.6)

Um cliente deposita R$ 60.000 em espécie numa agência, recusa-se a informar a origem e pergunta se "isso vai para algum órgão". Pelas regras do Banco Central sobre PLDFT, é correto afirmar que:

A) o depósito em espécie acima de R$ 50.000 dispensa registro, porque o cliente é correntista.

B) a instituição deve registrar a origem dos recursos e comunicar a operação ao COAF até o dia útil seguinte, sem dar ciência ao cliente.

C) o gerente deve informar ao cliente que a operação será comunicada, para respeitar o princípio da transparência.

D) a comunicação só é obrigatória se houver condenação criminal do cliente.

Responda antes de virar a página.

GABARITO COMENTADO

Confira suas respostas

Questão 1 · Alternativa B

- **B (correta):** a comunicação de ilícitos às autoridades não viola o sigilo (LC 105/2001, art. 1º, § 3º, IV).
- **A, C e D:** revelações sem base legal nem consentimento expresso; podem configurar crime (art. 10: reclusão de 1 a 4 anos e multa).

Questão 2 · Alternativa B

- **B (correta):** o Perfil 1 comporta risco até 1,5; a recomendação é vedada, mas a aplicação por iniciativa da cliente é possível com alerta e declaração expressa.
- **A:** o profissional não pode recomendar produto inadequado.
- **C:** mudar o perfil para viabilizar a venda é conduta irregular.
- **D:** a norma admite a aplicação após alerta e declaração.

Questão 3 · Alternativa B

- **B (correta):** depósitos em espécie a partir de R$ 50.000 exigem registro da origem e comunicação até o dia útil seguinte, sem aviso ao cliente (Circ. BCB 3.978/2020).
- **A:** ser correntista não dispensa o registro.
- **C:** avisar o cliente é vedado; a comunicação é sigilosa.
- **D:** a comunicação é preventiva; não depende de condenação.

Formação | **Certificação** | **Carreira**

Conteúdo conferido com o Programa Detalhado CPA (ANBIMA, vigência 01/01/2026), a apostila CPA (rev. abril/2026) e as normas em vigor em 02/10/2026. Regras e valores podem mudar: confira sempre a norma vigente.